

Daň z příjmů

Základní příručka



Vysvětlíme základní pravidla, jak se daní příjmy. Upozorníme na nejčastější chyby. Objasníme, kdy a jak podat daňové přiznání. Shrňeme, co se stane, když uděláte chybu. Přiblížíme zdanění příjmů ze zahraničí. Příručka je hlavně pro zaměstnance, některá doporučení využijí i drobní podnikatelé.

Někdy odkazujeme na konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), jehož aktuální znění najdete například na e-sbirka.gov.cz nebo na zakonyprolidi.cz.

Všechny letáky ombudsmana jsou na ochrance.cz v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Obsah

Které příjmy musím zdanit?..... 2	Musím podat daňové přiznání? 10
Zdaňují se jen peníze?2	Přiznání musíte přesto podat, pokud.....10
Platí se daň vždy?2	Kdy se podává daňové přiznání?.....10
Osvobození od daně.....3	Dá se podání přiznání nějak ulehčit?11
Musím zdanit přivýdělek?4	Jak podat přiznání, když mám datovou
Pronajímám byt přes webové služby tzv. sdílené ekonomiky (např. Airbnb nebo Booking.com).....4	schránku? 11
Jak platit nižší daně? 5	Co se stane, když nesplním své povinnosti? 11
Základní sleva na poplatníka5	Pokuta za opožděné tvrzení daně.....11
Sleva pro lidi se zdravotním postižením....5	Úrok z prodlení.....12
Sleva na manžela/manželku6	Penále.....12
Sleva na dítě7	Zjistili jste, že jste daň přiznali špatně? 12
Dary8	Kde mám zdanit příjmy ze zahraničí? 13
Příspěvky na penzijní (při)pojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.....8	Jak určit, kde jste rezidentem?13
Úroky z půjčky na bydlení.....9	Jak daň neplatit dvakrát?13
Slevy, které se daly uplatnit naposledy u příjmů za rok 2023.....9	

Které příjmy musím zdanit?

Zákon dělí příjmy na pět skupin. Pro každou platí určitá pravidla, proto je důležité příjem správně zařadit. Příklady zařazení nejčastějších příjmů:

Příjmy ze závislé činnosti [[§ 6](#)]

- pracovní poměr
- dohoda o provedení práce
- dohoda o pracovní činnosti
- služební poměr
- příjmy, které souvisejí se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti [[§ 7](#)]

- živnostenské a jiné podnikání
- zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
- nezávislé povolání

Příjmy z kapitálového majetku [[§ 8](#)]

- úroky z poskytnutých úvěrů a půjček
- dávky penzijního připojištění
- plnění ze soukromého životního pojištění

Příjmy z nájmu [[§ 9](#)]

- nemovitostí (domů, bytů, garáží...)
- movitých věcí (pokud nejde o příležitostný nájem)

Ostatní příjmy [[§ 10](#)]

- příležitostné činnosti
- prodej nemovitostí
- dary

Zdaňují se jen peníze?

Ne. Daní se i nepeněžní příjem – hodnota získané věci nebo práva. Daň z příjmů se dnes platí také místo dřívější darovací daně. Obecně tedy daň může dopadat na to, o čem se zvětšil Váš majetek.

Příklad: Pokud pronajímáte pozemek zemědělskému družstvu a místo peněz dostáváte třeba brambory nebo jablka, jde o příjem. (Pokud ale hodnota takových věcí nepřesáhne 20 000 Kč za rok a nemáte jiné příjmy než od jednoho zaměstnavatele, daň neplatíte.)

Platí se daň vždy?

Ne. Některé příjmy nejsou předmětem daně a některé jsou od daně osvobozené.

Když příjem **není předmětem daně**, daň se na něj vůbec nevztahuje (některé z takových „příjmů“ ve skutečnosti nejsou ani příjmy – nezvyšují rozsah Vašeho majetku).

Příklad: úvěry, příjmy z vypořádání společného jmění manželů, příjem au pair nebo částka, kterou Vám zdravotní pojišťovna vrátí, protože jste překročili limit regulačních poplatků a doplatků na léky. (Více v [§ 3 odst. 4](#) zákona o daních z příjmů.)

I když příjem je předmětem daně, může být od **daně osvobozen**.

Osvobození od daně

Daň se neplatí z mnoha příjmů. Základní seznamy najdete v [§ 4](#) (osvobození od daně) a [§ 4a](#) (osvobození bezúplatných příjmů). Další osvobození jsou v ustanoveních k jednotlivým druhům příjmů (např. v [§ 6 odst. 9](#) nebo [§ 10 odst. 3](#)).

Příjmy osvobozené od daně se **neuvádějí v daňovém přiznání** a nepočítá se s nimi při určování, zda musíte podat daňové přiznání. **Příjmy nad 5 milionů Kč ale musíte finančnímu úřadu oznámit.**

Některé příjmy jsou od daně osvobozeny **bez dalších podmínek**.

Příklad: dědictví, nemocenské, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, stipendium, výživné, důchod do 36násobku minimální mzdy, příspěvky zaměstnavatele z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu, plnění z dobrovolnické činnosti, příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Některé příjmy jsou osvobozeny **jen za určitých podmínek**, například:

příjem	podmínky osvobození
z prodeje bytu nebo rodinného domu (a souvisejícího pozemku)	Bydleli jste tam nejméně 2 roky přímo před prodejem. Bydleli jste tam kratší dobu, ale příjem z prodeje použijete na své další bydlení. Nesmí být v obchodním majetku.
z prodeje jiných nemovitostí	Nemovitost nabytou před rokem 2021 jste vlastnili alespoň 5 let před prodejem. Jinak alespoň 10 let. Pokud jste ji zdědili, započítá se i vlastnictví Vašeho předka, manžela nebo dítěte.
z prodeje hmotné movité věci	Pokud ale nejde o – cenný papír, – motorové vozidlo, letadlo nebo loď, pokud jste je před prodejem vlastnili méně než 1 rok, – movité věci v obchodním majetku (nebo když v něm byly méně než 5 let před prodejem).
z prodeje podílu v obchodní korporaci	Měli jste ho nejméně 5 let před prodejem. U zděděného se započítá i vlastnictví předka, manžela nebo dítěte.
příspěvky zaměstnavatele na spoření na stáří nebo pojištění dlouhodobé péče	Do 50 000 Kč ročně a jen na daňově podporované spoření nebo pojištění.
výhry z loterie a tomboly	Do výše výhry 1 000 000 Kč (od roku 2024 jen příjmy z těchto výher do 50 000 Kč za rok).
výhry z hazardu	Pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů nepřesahuje 1 milion Kč za rok (od roku 2024 jen 50 000 Kč za rok).
výhry z reklamních soutěží a slosování; ceny z veřejných, sportovních a některých dalších soutěží	Pokud nepřesáhnou 15 000 za rok (od roku 2024, pokud nepřesáhnou 50 000 Kč za rok).

Musím zdanit přivýdělek?

Prodáváte starý nábytek, oblečení, motorku, přírodní kosmetiku?

Jsou příjmy osvobozené od daně podle § 4? Pokud ne, jak se pozná, jestli jde o ostatní příjmy ([§ 10](#)) nebo o příjmy ze samostatné činnosti ([§ 7](#))?

Osvobození (§ 4)/Ostatní příjmy (§ 10)

Příležitostný prodej, tedy jednorázový nebo nahodilý. Nesmí jít o pravidelnou činnost.

Například prodáváte oblečení po svém dítěti.

Prodej většiny movitých věcí je osvobozen od daně, pokud nejde o věci, které jsou nebo mají (měly) být součástí obchodního majetku [[§ 4 odst. 1 písm. c](#)].

Pokud tyto příjmy nejsou od daně osvobozeny již podle § 4, jsou **osvobozeny, pokud nepřekročí 50 000 Kč za rok**. Jinak je musíte zdanit, a to celé (nejen část nad limit).

Příjmy si můžete snížit o **výdaje** související s prodejem věcí.

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7)

Pravidelný přivýdělek ze soustavné a pravidelné činnosti. I kdybyste neměli živnostenské oprávnění, daníte příjem jako příjem ze samostatné činnosti.

Například šijete oblečení na děti a prodáváte je.

Tyto příjmy **nemusíte danit**, pokud **nepřesáhnou 20 000 Kč za rok** a nemáte jiné příjmy kromě příjmu ze zaměstnání **nebo veškeré Vaše příjmy** (včetně těchto) **nepřesáhnou 50 000 Kč za rok**.

Příjmy si můžete snížit o **skutečné výdaje** vynaložené k dosažení těchto příjmů nebo o tzv. **paušální výdaje**.

Pronajímám byt přes webové služby tzv. sdílené ekonomiky (např. Airbnb nebo Booking.com)

Je velice pravděpodobné, že poskytujete ubytovací služby, měli byste mít živnostenské oprávnění a utržené peníze byste měli danit jako příjmy ze samostatné činnosti (§ 7).

Podrobnosti najdete v letáku [Sdílená ekonomika – ubytovací služby](#).

Jak platit nižší daně?

Můžete **uplatnit slevu na dani**

nebo **daňové zvýhodnění** o:

- [základní slevu na poplatníka](#)
- [základní a rozšířenou slevu na invaliditu](#)
- [slevu na držitele průkazu ZTP/P](#)
- [slevu na manžela/manželku](#)
- [daňové zvýhodnění na dítě](#)

nebo můžete **snížit základ daně** o:

- [některé dary](#)
- [úroky z úvěrů/hypotéky na financování bytových potřeb](#)
- [příspěvek na daňově podporované spoření na stáří](#) (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a nový tzv. dlouhodobý investiční produkt) nebo pojištění dlouhodobé péče

Sleva na dani znamená, že se z příjmů (ze základu daně) nejprve vypočítá daň, kterou pak můžete snížit o slevu. V případě daňového zvýhodnění na dítě dokonce při nemožnosti uplatnit slevu (daň je na nule) můžete dostat peníze navíc (bonus).

Snížení základu daně znamená, že určitou částku odečtete od příjmů, z nichž se až pak vypočítá daň (15 %). (Když tedy například snížíte základ daně o zaplacené příspěvky na životní pojištění ve výši 24 000 Kč, snížíte si tím ve výsledku daň o 3 600 Kč.)

Podrobnosti následují.

Základní sleva na poplatníka

Pokud jste zaměstnaní, pravděpodobně jste podepsali „růžový papír“ (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které se dá podepsat jen u jednoho zaměstnavatele). Tehdy zaměstnavatel uplatňuje dvanáctinu Vaší slevy již při placení záloh na daň.

Základní sleva na každého poplatníka je **30 840 Kč** ročně (na zálohách každý měsíc 2 570 Kč).



Pokud na zálohách nevyčerpáte celou základní slevu (třeba proto, že jste byli zaměstnaní jen část roku), můžete zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně nebo slevu uplatnit v daňovém přiznání.

Sleva pro lidi se zdravotním postižením

Základní sleva na dani 2 520 Kč ročně náleží lidem s přiznaným invalidním důchodem v prvním nebo druhém stupni, a to i poté, co místo něj dostanou starobní důchod.

Rozšířená sleva na dani 5 040 Kč ročně náleží lidem s přiznaným invalidním důchodem ve třetím stupni (i po přeměně na starobní důchod) a těm, kteří jsou plně invalidní, ale důchod nedostali (např. pro nedostatečnou dobu pojištění).

Držitelé průkazu ZTP/P mají navíc slevu na dani **16 140 Kč** ročně.

Musíte **doložit** rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a doklad o výplatě důchodu.

Držitelů průkazu ZTP/P předloží průkaz, nebo rozhodnutí o jeho přiznání.



Pokud jste důchod nebo průkaz neměli celý rok, můžete uplatnit **dvanáctinu slevy** za každý měsíc, na jehož počátku jste důchod nebo průkaz již (ještě) měli přiznaný.

Sleva na manžela/manželku

Pokud **žijete** ve společné domácnosti **s manželem/manželkou a vyživovaným dítětem do 3 let věku**, můžete daň z příjmů snížit o slevu na manžela/manželku **24 840 Kč** ročně, pokud byl jeho/její „rozhodný“ příjem nižší než 68 000 Kč za rok. Pokud má manžel/manželka průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná (49 680 Kč).

Podmínka sdílení domácnosti s vyživovaným dítětem neplatí pro příjmy před rokem 2024.

Do „rozhodného“ příjmu se **počítají**

- hrubé příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu atd.,
- všechny důchody,
- dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné),
- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
- podpora v nezaměstnanosti.

Do „rozhodného“ příjmu se **nepočítají**

- dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě),
- dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
- dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
- dávky osobám se zdravotním postižením,
- příspěvek na péči, sociální služby,
- stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,
- od roku 2024 příjem, který se musí dodatečně zdanit kvůli porušení podmínek pro jeho osvobození od daně nebo uplatnění nezdaniitelné části základu daně.



Peněžitá pomoc v mateřství se tedy započítává, na rozdíl od rodičovského příspěvku, který se nezapočítává.

Mezi příjmy předchozího kalendářního roku patří příjmy vyplacené do 31. prosince.

Výjimkou jsou příjmy ze závislé činnosti (např. zaměstnání), které patří mezi příjmy za uplynulý rok, pokud byly vyplaceny do 31. ledna následujícího roku.

Sleva na dítě

Pokud s dětmi bydlíte a vyživujete je, můžete uplatnit daňové zvýhodnění (slevu, bonus nebo obojí)

- 15 204 Kč na první dítě,
- 19 404 Kč na druhé dítě,
- 24 204 Kč na každé další dítě.

Dítětem je nezletilé dítě nebo dítě do věku 26 let, které studuje, je v učení, nebo ze zdravotních důvodů studovat nemůže. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná.

Daňové zvýhodnění může uplatnit rodič, jeho manžel/manželka (registrovaný partner/partnerka), osvojitel, pěstoun nebo osoba, jež má dítě svěřené do péče.

Pokud daňové zvýhodnění nemůžete celé uplatnit jako slevu na dani, protože už slevu není z čeho odečíst, finanční úřad Vám vyplatí **daňový bonus**, ale jen pokud jste měli hrubé příjmy ze zaměstnání nebo podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (za rok 2025 124 800 Kč, tedy 10 400 Kč měsíčně; za rok 2026 134 400 Kč, tedy 11 200 Kč měsíčně).

Musíte **předložit** doklad o totožnosti dítěte (pokud daňové zvýhodnění uplatňujete poprvé), potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů o tom, že zvýhodnění neuplatňuje, případně potvrzení školy o studiu zletilého dítěte (nebo potvrzení o tom, že dítě ze zdravotních důvodů nemůže studovat).



Pokud všechny podmínky pro daňové zvýhodnění nebyly splněny celý rok, můžete uplatnit **dvanáctinu slevy** za každý měsíc, na jehož počátku splněny byly.

Daňové zvýhodnění na dítě **nemůže uplatnit druh/družka** žijící s rodičem dítěte.

Pokud rodič nemůže uplatnit daňové zvýhodnění (třeba proto, že nemá dostatečný příjem), může ho využít **prarodič** dítěte nebo jeho manžel či manželka, pokud s dítětem žijí ve společné domácnosti.

Dary

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů poskytnutých určitým příjemcům na zákonem vymezené účely:

komu	na co
obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem na území ČR nebo pořádajícím veřejné sbírky	na vědu a vzdělávání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní
registrovaným církvím a náboženským společnostem	na náboženské účely
politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím	na jejich činnost
lidem s bydlištěm v ČR	na poskytování zdravotních služeb, provozování škol a školských zařízení, zajišťování péče o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo zajišťování péče o jedince ohrožených druhů živočichů
lidem s bydlištěm v ČR, kteří mají invalidní důchod, a nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby	na zdravotnické prostředky nebo na zvláštní pomůcky nehranené státem nebo pojišťovnami a na majetek usnadňující těmto lidem vzdělání a zařazení do zaměstnání

Počítají se i příspěvky na odstraňování následků živelních pohrom (povodně, požáry, zemětřesení atd.) na území EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Musíte darovat alespoň částku odpovídající 2 % Vašeho základu daně nebo alespoň 1 000 Kč.

Svůj základ daně tak můžete snížit **maximálně o 15 %**.

Musíte **doložit, že jste dar poskytli**, např. darovací smlouvou nebo potvrzením příjemce daru s uvedením výše daru.



Darem je i bezplatné **darování krve** (jeden odběr má hodnotu 3 000 Kč), **orgánu** nebo **krvetvorných buněk** (hodnota odběru je 20 000 Kč).

[Více v [§ 15 odst. 1](#) zákona o daních z příjmů.]

Příspěvky na penzijní (při)pojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění

Z příjmů můžete od základu daně **odečíst to, oč měsíční příspěvek převyšuje 1 700 Kč**, celkem ale nanejvýš **48 000 Kč** za rok, a to u příspěvků na penzijní spoření, životní pojištění a na tzv. dlouhodobý investiční produkt nebo pojištění dlouhodobé péče.

První rok, kdy odpočet uplatňujete, musíte **doložit smlouvu** o životním nebo penzijním pojištění, a **každý rok** pak **potvrzení** pojišťovny o výši zaplacených příspěvků.



Pokud se rozhodnete životní nebo penzijní (při)pojištění předčasně zrušit a vybrat, budete muset dodatečně zdanit uplatněné odpočty za posledních 10 let.

[Více v [§ 15](#) odst. 5 a 6 zákona o daních z příjmů.]

Úroky z půjčky na bydlení

Od základu daně si můžete odečíst zaplacené úroky

- z hypotéky nebo úvěru u banky v souvislosti s hypotékou (např. předhypoteční úvěr, doplňkové úvěry atd.) a
- z úvěru ze stavebního spoření nebo jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou (např. překlenovacího úvěru).

Prostředky z úvěrů a hypoték musejí být použity na **financování bytových potřeb**. Přitom nesmí jít o výstavbu, údržbu nebo změnu staveb při podnikatelské činnosti, za účelem pronájmu nebo poskytování ubytovacích služeb.

Můžete odečíst **až 150 000 Kč za domácnost**. Pokud **nesplácíte celý rok**, můžete odečíst nanejvýš **dvanáctinu** maximální částky **za každý měsíc** placení úroků.

Pokud máte **smlouvu společně** s někým dalším (manželem/manželkou, partnerem/partnerkou, sourozencem), můžete si úroky odečíst buď každý rovným dílem, anebo jeden z Vás za všechny.

Musíte **doložit smlouvu** s bankou (stavební spořitelnou) a **každoročně potvrzení o výši zaplacených úroků**. Zároveň musíte prokázat, že zajišťujete své bytové potřeby (např. výpisem z katastru nemovitostí, potvrzením bytového družstva atd.).



Můžete odečíst i úroky z úvěru/hypotéky na nákup pozemku pro stavbu domu. Musíte ale začít stavět nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy i koupě pozemku. Pokud to nestihnete, budete muset dříve odečtené úroky dodatečně zdanit.

[Více v [§ 15](#) odst. 3 a 4 a [§ 4b](#) zákona o daních z příjmů.]

Slevy, které se daly uplatnit naposledy u příjmů za rok 2023

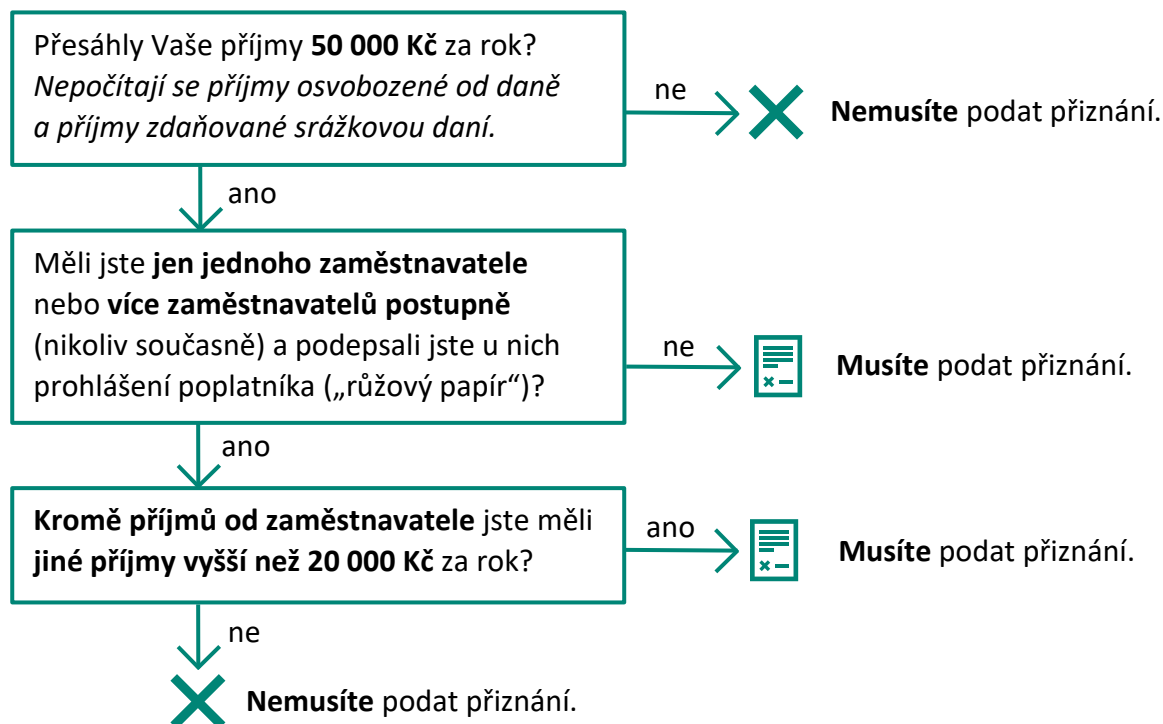
Daň se dala snížit o:

- **slevu na studenta** 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně), pokud byli mladší 26 let nebo studovali v prezenční formě doktorský studijní program a bylo jim méně než 28 let
- **školkové** (výdaje za školku kromě stravy), nanejvýš do výše minimální mzdy (tehdy 17 300 Kč) za každé dítě, ale jen pokud jste s dítětem bydleli a vyživovali je.

Od základu daně se dala odečíst:

- **úhrada za závěrečnou zkoušku** podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to až 10 000 Kč. (Lidé se zdravotním postižením mohli odečíst až 13 000 Kč, a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.)
- **členské příspěvky odborové organizaci**, a to až 1,5 % ročních zdanitelných příjmů ze zaměstnání, nanejvýš ale 3 000 Kč.

Musím podat daňové přiznání?



Přiznání musíte přesto podat, pokud

- jste ve ztrátě,
- jste u zaměstnavatele **nesprávně uplatnili daňové zvýhodnění na dítě** (zaměstnavatel oznámil chybu finančnímu úřadu),
- Vám **zaměstnavatel vyplatil mzdu za předchozí roky** (po 31. lednu následujícího roku),
- **jste v insolventi** (přiznání podáte, pokud soud rozhodne o úpadku a při ukončení insolvence),
- máte **příjmy** i ze **zahraničí** (přiznání není třeba podat vždy, podrobnosti později),
- jste **předčasně vypověděli smlouvu o soukromém životním pojištění** nebo smlouvu o **penzijním připojištění** (a dříve jste uplatňovali daňové úlevy na příspěvky).

Všechny [případy, kdy musíte podat daňové přiznání](#), najdete na webu Finanční správy financnisprava.gov.cz v sekci *Daně* → *Daň z příjmů* → *Fyzické osoby* → *Obecné informace* → *Podávání daňového přiznání*.

Kdy se podává daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává nejpozději **první pracovní den v dubnu**, ale **elektronicky** ho můžete podat **až první pracovní den v květnu**.

Pokud přiznání podá Váš daňový poradce nebo advokát (nebo když musíte mít účetní závěrku ověřenou auditorem), pak nejpozději **první pracovní den v červenci**.

Dá se podání přiznání nějak ulehčit?

Zkuste **Elektronická podání pro finanční správu** (EPO) na adisspr.mfcr.cz. Daňový portál je důvěryhodný a na některé chyby Vás upozorní již při vyplňování. Pokud máte datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, můžete daňové přiznání přes EPO rovnou podat. Pokud ne, vyplněné přiznání si vytisknete, podepíšete ho a doručíte finančnímu úřadu poštou nebo osobně.

Jak podat přiznání, když mám datovou schránku?

Přiznání nemusíte podat elektronicky, pokud jste si datovou schránku zřídili dobrovolně.

Pokud ale **podle zákona musíte mít datovou schránku** (např. všichni podnikatelé), **musíte přiznání podat elektronicky**. Pokud přiznání podáte jinak, bude v „nesprávné formě“ a finanční úřad Vás vyzve k nápravě (pravděpodobně přes datovou schránku – je dobré ji kontrolovat). Pokud ve stanovené lhůtě přiznání přesto nepodáte elektronicky, finanční úřad sice přiznání zpracuje, ale hrozí Vám **pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžitě povahy ve výši 1 000 Kč**.

Co se stane, když nesplním své povinnosti?

Daň musíte **správně přiznat a včas zaplatit**, jinak Vám hrozí sankce. Sankce vzniká ze zákona již porušením povinnosti. Úředníci nemohou ovlivnit, zda sankci uloží. O vyšší sankce Vás vyrozumí. Proto je lepší sankcím předejít.

Daňové přiznání podáte pozdě nebo ho nepodáte vůbec. → [pokuta za opožděné tvrzení daně](#)

Daň zaplatíte později. → [úrok z prodlení](#)

Daň si špatně spočítáte a finanční úřad Vám ji sám doměří. → [penále](#)

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Budete ji muset platit, když daňové přiznání podáte **později než pátý pracovní den** po dni, kdy jste ho měli podat. Závisí na výši stanovené daně a na délce prodlení s podáním daňového přiznání.

Pokuta za opožděné tvrzení daně činí **0,05 %** stanovené daně **za každý den** prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.

Snižuje se na desetinu, pokud Vaše příjmy ze zaměstnání tvoří většinu celkových zdaňovaných příjmů (nad 50 %).

Snižuje se na polovinu, pokud přiznání podáte do 30 dnů od řádného termínu a jde o jedinou chybu při podávání přiznání v daném roce.

Pokud přiznání podáte, **pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 Kč**.

Pokud přiznání vůbec nepodáte, zaplatíte minimálně 500 Kč.

Úrok z prodlení

Vznikne, když daň zaplatíte se **zpožděním více než 3 dny**. Úroky z prodlení nabíhají za každý den prodlení (od čtvrtého dne po původním dni splatnosti), až do dne zaplacení včetně.

Úrok z prodlení je **ročně 8 % plus repo sazba** stanovená Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž jste začali dlužit. Konkrétní výše úroku tedy závisí na výši dlužné daně, délce zpoždění s úhradou a výši repo sazby ČNB.

Úrok se neplatí, pokud nepřesáhne 1 000 Kč u jedné daně za jedno období.

Výpočet: $[(8 + \text{repo sazba ČNB}) / 365] / 100 \times \text{výše dlužné daně} \times \text{počet dnů prodlení}$



Nemůžete z vážných důvodů celou daň zaplatit najednou?

Požádejte finanční úřad **o posečkání**. Více v letáku [Posečkání \(splátky\) dluhu](#).



Nemohli jste daň uhradit včas z vážných důvodů? **Požádejte o prominutí úroku**.

Více v letáku [Promíjení úroků finančními úřady](#) a v [Pokynu č. GFŘ – D – 72](#).

Penále

Pokud finanční úřad zjistí, že by daň měla být vyšší, než jste uvedli v daňovém přiznání, vyzve Vás k podání dodatečného daňového přiznání. Pokud ho podáte, **penále se vyhnete**.

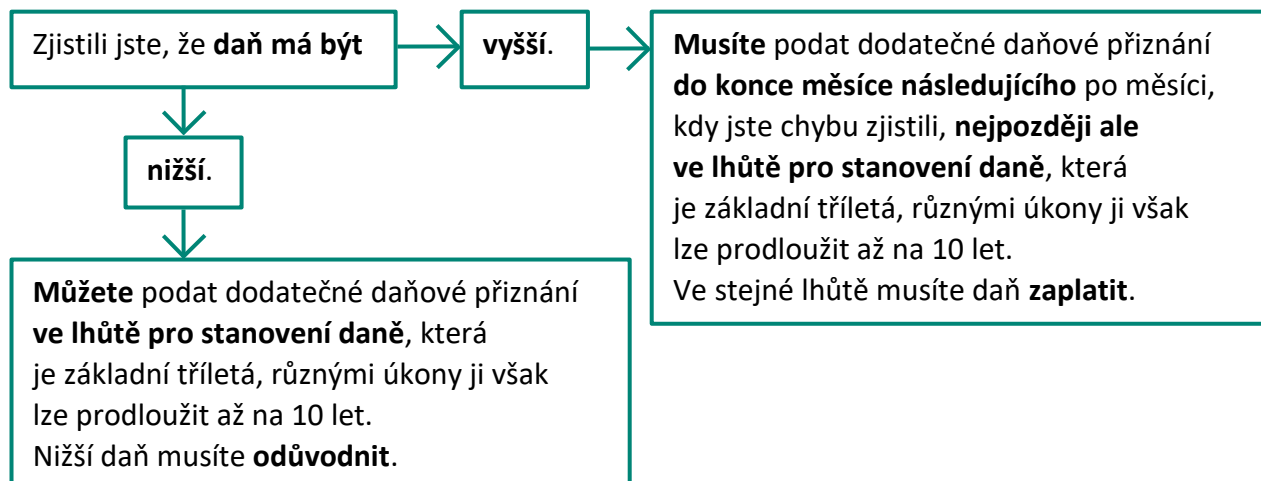
Pokud však finanční úřad zahájí daňovou kontrolu a **daň Vám doměří sám, zaplatíte penále**.

Penále činí 20 % z částky doměřené daně. **Neplatí se ale, pokud nepřesáhne 200 Kč**.



Pokud jste se správcem daně při doměření daně spolupracovali, zkuste **požádat o prominutí části penále**. Bližší informace naleznete v [Pokynu č. GFŘ – D – 72](#).

Zjistili jste, že jste daň přiznali špatně?



Pokud jste na chybu přišli a přiznání podáváte před termínem pro podání daňového přiznání, podáváte ve skutečnosti **opravné daňové přiznání**, které nahrazuje původně podané přiznání.



Pomocí dodatečného daňového přiznání můžete uplatnit i slevy na dani nebo odčitatelné položky, na které jste zapomněli.

Kde mám zdanit příjmy ze zahraničí?

Pokud jste **český daňový rezident**, zdaňujete v České republice **všechny své příjmy**.

Pokud ne, zdaňujete v České republice jen příjmy ze zdejších zdrojů.

Rezidentství se nepozná jen podle občanství. I Čech může být český nerezident a cizinec český rezident.

Jak určit, kde jste rezidentem?

Pokud jste podle českého zákona o daních z příjmů ([§ 2](#)) a zahraničních daňových předpisů rezidentem ve více státech, použije se mezinárodní smlouva mezi dvěma státy o zamezení dvojího zdanění (článek 4).

[Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění](#) (i samotné smlouvy) najdete na webu Ministerstva financí mf.gov.cz v části Zahraničí a EU → Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění → Přehled platných smluv.

Obvykle se daňové rezidentství určuje (dokud nelze určit jeden stát) podle toho, kde máte

- | | |
|--|--|
| stálý byt | → Může jít o vlastní nebo pronajatý, ale musí Vám být dostupný kdykoliv a soustavně. |
| středisko (centrum) životních zájmů | → Místo, kde máte nejužší osobní a ekonomické vazby (rodina, práce, přátelé, zájmové aktivity atd.). |
| obvyklý pobyt | → V ČR máte obvyklý pobyt, pokud zde pobýváte alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. |

státní občanství

Pokud takto nelze daňové rezidentství určit, musejí se státy dohodnout.

Jak daň neplatit dvakrát?

Pokud byste museli v jednom státě zdanit veškeré své příjmy (jako daňoví rezidenti) a ve druhém státě některé z těchto příjmů (jako daňoví nerezidenti), šlo by o **dvojí zdanění**. Proto smlouvy o zamezení dvojímu zdanění obsahují článek, který určuje, jak se dvojí zdanění vyloučí.

Nahlédněte do konkrétní smlouvy mezi dvěma státy. Většinou se příjem zdaňovaný rezidentovi ve druhém státě osvobozuje od daně nebo se umožní snížit daň o daň zaplacenou ve druhém státě.